

【제 목】 : 산업안전보건관리비 사용 및 관리에 관한 사항 (주의)
【내 용】

- 신사옥건설팀(현 안전관리부)은 제2사옥 건설공사에 대해 「산업안전보건법」 제72조에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용인 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비” 라 한다)를 1,331,637,045원 계상하였고, 시공사는 건축·전기·통신 공사 중 총 1,270,165,805원 사용하였다.

☞ 참고자료: 【「산업안전보건법」】

제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)

- ① 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 "산업안전보건관리비"라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

- 이러한 안전관리비는 「건설사업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 제7조의 사용기준에 따라 사용하여야 하며 이에 따라 안전보건관계자의 안전지원제 등 행사에 소요되는 비용으로 사용할 수 있다.

☞ 참고자료: 【「건설사업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」】

제7조(사용기준)

- ① 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 다음 각 호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 안전보건교육비 및 행사비 등: 법·영·규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전보건교육에 소요되는 비용(현장내 교육장 설치비용을 포함한다), 안전보건관계자의 교육비, 자료 수집비 및 안전지원제·안전보건행사에 소요되는 비용(기초안전보건교육에 소요되는 교육비·출장비·수당을 포함한다. 단, 수당은 교육에 소요되는 시간의 임금을 초과할 수 없다)

6. ~ 8. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

☞ **참고자료: 【「산업안전보건법 질의회시집」(고용노동부, 2013) 발췌】**

(질의) 안전지원제 행사 후 기념품으로 수건을 제작 배포하였다면 안전관리비로 사용이 가능한지 여부

(회시) 건설업표준안전관리비계상및사용기준(노동부고시 제2000-17호, 2000. 5. 22) 별표2. 안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준 5항 안전보건교육비 및 행사비 등에 의하면 안전지원제에 소요되는 비용(년 2회 이하)은 안전관리비로 사용이 가능하다고 규정하고 있는 바, 귀 질의의 현장에서 안전지원제 행사 후 기념품으로 수건을 제작하여 배포하였다면 이에 대한 비용은 안전관리비로 사용이 가능할 것임

(질의) 안전지원제 행사 시 초청자의 기념품비, 작업자의 포상비를 산업안전보건관리비로 사용할 수 있는지

(회시) 건설업표준안전관리비계상및사용기준(노동부고시 제2000-17호, 2000. 5. 22) 별표2 안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준 항목5. (안전보건교육비 및 행사비 등)에 의거 안전지원제에 소요되는 비용(년 2회이하)은 산업안전보건관리비로 사용이 가능할 이때 사용한도액에 대해서는 별도로 정한 바가 없으나, 기념품은 기념타올 등 상식적으로 인정될 수 있는 정도에 한정되어야 하고 포상비 또한 안전유공자에 한하여 가시적인 수여행위 등 사회통념상 포상행위로 인정이 되는 경우에 한하여 사용이 가능할 것으로 사료됨

- 제2사옥 건립 안전지원제에서 시공사가 기념품 구매를 안전관리비로도 사용하는 것이 가능하였으나 신사옥건립팀은 안전지원제 기념품 명목으로 우리 원의 일반수용비 예산 4,801,500원을 사용하여 서류가방 150개(단가 32,010원)를 구매·지급하였다.
- 또한 신사옥건립팀은 동 행사 참석에 대한 결과문서를 누락한 사실이 있으며, 우리 원 예산을 활용하여 구입한 기념품의 경우 「예산집행기준」에 따라 ‘기념품 관리대장’으로 관리를 하여야 하나 그러지 아니하였음을 확인하였다.

☞ **관련근거:** 신사옥건립팀-475호(2017.11.23.) “시공사 안전지원제 참석 및 지역 주민 건립취지 설명회 개최 계획”

☞ **관련근거:** 신사옥건립팀-500호(2017.12.5.) “안전지원제 기념품 구매 결과”

☞ **참고자료:** 【2017년도 예산집행기준 중 발췌】

- | |
|---|
| <p>○ 기념품은 목적에 맞게 최소한으로 제작·활용하고, 대외 홍보용으로 제작하는 기념품의 경우, 효율적 홍보를 위해 반드시 홍보 담당 부서와 사전 협의하여야 하며, 홍보 담당 부서는 적정성 여부를 파악하여 예산을 집행하고, ‘기념품 구매내역대장’ [서식2]을 통해 일괄 관리하며, <u>각 사업부서는 배포처 등 ‘기념품 관리대장’ [서식3]을 비치·관리하여 낭비요인이 발생하지 않도록 하여야 함</u></p> |
|---|

【조치사항】

- 기획상임이사는 우리 원 예산의 사용에 대해 관리를 철저히 하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 하시고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)